

在德國開餐廳前必讀：營業許可、商業登記與法遵準備

在德國開設餐廳的步驟與規定主要須參考德國的餐飲業法 (Gaststättengesetz : 網址 : <https://www.gesetze-im-internet.de/gastg/BJNR004650970.html>) 以及各邦的相關法規。基本上，開設餐飲業 (Gaststättengewerbe) 涉及一系列嚴格的許可條件、文件準備和營運規範。以下是德國開設餐廳的步驟與規定概述：

1.1.1 確定經營許可的必要性 (Erlaubnispflicht)

在德國，餐飲業的經營者若要在固定營業場所 (stehendes Gewerbe) 出售含酒精飲料 (Alkoholausschank)：原則上必須申請餐廳營業許可證 (Gaststättenerlaubnis)。僅出售非酒精飲料和準備好的餐食 (alkoholfreie Getränke und Speisen)：則不需要許可證 (但仍需遵守其他商業規定)。無論是否需要許可證，所有固定場所的餐飲業開始營業前，都必須向當地的商業登記處/秩序局 (Gewerbeamt/Ordnungsamt) 報備 (Gewerbeanmeldung)。

許可證的特性：餐廳營業許可證具有人、空間和經營類型相關性。

- 若經營者變更、營業地點變更、空間擴展或經營類型改變 (例如從酒吧擴展為餐廳)，則必須重新申請許可證。
- 如果打算委託第三方管理業務，則必須為該名代表申請代理許可證 (Stellvertretererlaubnis)。

臨時許可證 (Vorläufige Gaststättenerlaubnis)：如果是接管一個現有的、具有有效許可證的餐飲業務，且沒有進行空間或內容上的改變，可以申請臨時許可證，有效期通常為三個月。新的業務設立或重大結構變更則無法申請臨時許可證。

在許可證核發之前，不得開始從事該商業活動。未經許可經營可能會被視為違法行為，處以最高 5,000 歐元的罰款。

1.1.2 申請步驟與所需文件

申請餐廳營業許可證必須向當地的主管行政機關 (例如區行政辦公室下的商業登記處/秩序局 Landratsamt/Ordnungsamt) 提交書面申請。申請人必須提供以下三個方面的證明文件 (證明個人可靠性、專業能力和場所適用性)：

1. 個人可靠性證明 (Persönliche Zuverlässigkeit)

- 無犯罪記錄證明 (Führungszeugnis)：供政府機關使用 (Belegart O/OG)

· 須向您居住地的居民登記處 (Einwohnermeldeamt) 申請，並直接寄送給秩序局。

- 商業中央登記冊摘錄 (Gewerbezentralregistrauszug)：供政府機關使用 (Belegart 9)，同樣在居民登記處申請。
- 稅務清白證明 (Bescheinigung in Steuersachen)：由您轄區的稅務局 (Finanzamt) 開立，證明您沒有稅務拖欠。
- 市政商業稅務清白證明：由您轄區的商業稅務機關開立。
- 債務人名錄資訊 (Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis)：從中央執行法院的債務人名錄獲取。
- 居留許可/護照複本：如果申請人非歐盟公民，需要提供允許從事自營職業的居留許可 (Aufenthaltstitels)。

2. 專業能力證明 (Fachliche Eignung)

必須證明具備食品法規的基礎知識：

- IHK 培訓證明 (Gaststättenunterrichtung)：證明已參加根據《餐飲業法》第 4 條規定的 IHK 食品法規和衛生培訓。
- 感染保護法指導證明 (Belehrung gemäß § 43 IfSG)：由當地衛生局 (Gesundheitsamt) 簽發的初次指導證明，不得超過三個月。

3. 場所適用性證明 (Objektbezogene Voraussetzungen)

營業場所的房間必須適合預期的經營類型和範圍：

- 租賃/租約/購買契約或產權證明：證明您對營業場所有實際處置權。
- 平面圖和地點圖：通常要求提交三份平面圖 (比例 1：100) 和地點圖 (比例 1：500)，涵蓋所有營業房間。
- 房間描述：詳細說明飲酒室、用餐區、酒吧、廚房、廁所及其他附屬空間的數量、面積和位置。

1.1.3 營運期間應遵守的重要規定

一旦獲得許可，經營者還必須遵守大量與公共秩序、衛生、消費者和員工保護相關的法規：

1. 價格標示規定 (Preisangaben)

- 必須在營業場所入口處張貼價格表，列出主要飲料和常規熱食的價格。
- 菜單和酒單必須提供足夠數量，在客人點餐前或結帳時出示。
- 所有標示價格必須是最終價格，包含營業稅和所有服務費。
- 非酒精飲料價格規定 (§ 6 GastG)：如果餐廳允許供應酒精飲料，必須應

要求提供非酒精飲料。其中至少有一種非酒精飲料的售價，按相同容量計算，不得高於店裡最便宜的酒精飲料。

- 禁止規定：禁止將提供餐食或非酒精飲料的條件與是否訂購酒精飲料掛鉤，或因此提高價格。

2. 食品衛生和自我控制（Lebensmittelhygiene und HACCP）

- 餐飲業必須遵守《聯邦食品衛生條例》（Bundeslebensmittel-Hygieneverordnung）。
- 業者必須建立、實施並維護一個基於 HACCP 原則的持續性自我監控系統（Eigenkontrollsystem）。這要求對所有可能對食品產生負面影響的環節（例如溫度、清潔、加工）進行例行觀察和文件記錄。
- 員工指導：雇主有責任對從事食品處理的員工進行指導，內容涵蓋《感染保護法》中規定的活動禁令與報告義務（通常是每年至少一次，或至少每兩年一次）。
- 個人衛生：處理食品的人員必須保持高度個人清潔，穿戴合適且乾淨的工作服，並定期清洗雙手。

3. 青少年保護（Jugendschutz）

《青少年保護法》（JuSchG）對未成年人在餐廳內的停留時間和酒精飲品的供應有限制：

- 16歲以下兒童：必須由父母或監護人陪同才能在餐廳停留。
- 16歲以上青少年：未經陪同，最晚只能停留到午夜 24：00。
- 酒精：禁止向未成年人提供烈酒或含有大量烈酒的食品。其他酒精飲料（如啤酒、葡萄酒）只能向 16 歲以上青少年提供。
- 煙草：禁止向未成年人提供或允許他們吸食煙草產品。

4. 營業時間與噪音管制（Sperrzeiten und Lärmschutz）

- 宵禁時間（Sperrzeiten）：餐廳和公共娛樂場所的宵禁時間受各邦法規規定。例如，在巴登-符騰堡邦，週日至週四為凌晨 3：00 至 6：00，週五至週六為凌晨 5：00 至 6：00。經營者必須確保客人在宵禁開始時離開場所。
- 室外經營：露天座位（Außenbewirtschaftung）通常受噪音管制限制，營業時間通常限於 6：00 至 22：00，以保護鄰居免受噪音影響。
- 噪音：餐廳營運期間產生的噪音（包括客人交通噪音）必須遵守《聯邦污染控制法》（BImSchG）及其技術指令（TA Lärm）規定的地區特定噪音限制（Immissionsrichtwerte）。

5. 禁煙規定（Nichtraucherschutz）

根據地區（如巴登-符騰堡邦的《州不吸煙保護法》LNRSchG），封閉的公共場

所或工作場所原則上禁止吸煙。

- 例外情況：某些邦允許設立完全隔離的吸煙室（Raucherräume/Fumoirs），其面積通常不得超過總營業面積的三分之一。
- 小型單間餐廳（例如巴登-符騰堡邦，小於 75 平方米，只供應簡單冷食）若明確標示為吸煙餐廳且禁止 18 歲以下人士進入，則可能例外允許吸煙。

6. GEMA 費用

若在餐廳內公開播放受版權保護的作品（如音樂、影片），必須向 GEMA（音樂著作權協會）提前註冊並支付相應費用。

1.1.4 總結

總體而言，在德國開設餐廳的關鍵步驟是：

1. 商業規劃與選址：確保場所符合建築和噪音規定。
2. 準備許可文件：若供應酒精，必須申請《餐飲業許可證》。
3. 完成所有培訓：參加 IHK 培訓和衛生局指導。
4. 提交申請：向當地秩序局（Ordnungsamt）提交完整的申請文件和圖紙。
5. 商業登記：向商業登記處（Gewerbeamt）登記活動。
6. 合規營運：遵守所有衛生（HACCP）、價格標示、青少年保護和營業時間規定。

資料來源：114 年度連鎖加盟國際創價成長計畫-國際化市場商情分析研究